

《违反儿童乘坐机动车使用约束装置行为行政处罚基准指导意见》政策解读

来源：福建省公安厅 发布时间： 2021-12-16 16:48 点击数： 130

分享到：

相关文章

福建省公安厅关于印发《违反儿童乘坐机动车使用约束装置行为行政处罚基准指导意见》的通知
福建省公安厅关于印发《违反儿童乘坐机动车使用约束装置行为行政处罚基准指导意见》的通知



一 背景依据





2021年5月27日，福建省第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过了《福建省儿童乘坐机动车使用安全座椅的规定》，将于2022年1月1日起施行。《福建省儿童乘坐机动车使用安全座椅的规定》第三条规定“父母等监护人或者其他成年亲友违反本规定的，由公安机关予以警告或者处一百元以下罚款。”

目标任务



规范对违反儿童乘坐机动车使用约束装置违法行为行政处罚裁量权。

主要内容

(一) 执行范围

适用于我省公安机关办理的违反儿童乘坐机动车使用约束装置行为的行政案件。



（二）执行程序



对违反儿童乘坐机动车使用约束装置行为处警告或者10元罚款的，可以适用简易程序，当场作出行政处罚决定。

（三）执行标准



- 1** 违反儿童乘坐机动车使用约束装置规定的，一般处警告。
- 2** 违反儿童乘坐机动车使用约束装置规定的违法行为人为儿童父母等监护人以外的多名其他成年亲友的，可以分别采用批评教育和处警告、罚款的行政处罚。
- 3** 违反儿童乘坐机动车使用约束装置规定，发生交通事故，造成儿童受伤或者死亡的，处10元罚款。
- 4** 因不满4周岁儿童需送医治疗等紧急情形，或者机动车注册登记地为外省公安机关交通管理部门，当事人驾驶机动车，微型载客汽车途经我省行

时，当事人驾驶小型、微型载客汽车途经该自行
政区域，对违反儿童乘坐机动车使用约束装置规
定的，指出违法行为并予以批评教育，不实施行
政处罚。

四

联系人及联系电话



联系人：陈军武

联系电话：0591-87099055

福建省公安厅制作

[【打印】](#) [【关闭】](#)

[站点地图](#) | [使用帮助](#) | [联系我们](#) | [设为首页](#) | [收藏本站](#)



主办单位：福建省公安厅 维护单位：福建省公安厅办公室 省公安厅总机：0591-87093999
网站标识码：3500000030 闽公网安备：35011832008-00004 互联网信息服务备案号：闽ICP备09008945号
(建议使用1366×768分辨率IE8.0以上版本浏览器)



政府网站
找错